

1500821-53.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... por atos infracionais equiparados ao crime de tráfico.

A testemunha SD PM BRUNO RAMOS SILVA, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que o estava portando uma sacola com as drogas descritas na denúncia e logo que percebeu a presença policial empreendeu fuga mas, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500821-53.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500821-53.2022.8.26.0617 Controle: 2022/001301

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANOEL FUJARRA FLORENTINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

EMANOEL FUJARRA FLORENTINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de junho de 2022, por volta da meia noite e trinta minutos, na Avenida José Teodoro de Siqueira, nº. 1.130 - Vila Romana, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 244 pedras de cocaína na forma conhecida como "crack" (peso líquido de 23,33 gramas), 128 eppendorfs de cocaína (peso líquido de 115,84 gramas) e 175 porções de "maconha" (peso líquido de 198,3 gramas), conforme auto de exibição e apreensão a p. 16; laudo de constatação provisório às pp. 18/21 e fotografias às pp. 22/27.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Emanuel, que correu com uma sacola nas mãos, ao perceber a presença da viatura da Polícia.

Iniciada a perseguição, Emanuel pulou o muro de um condomínio habitacional e

ingressou na escadaria de um dos blocos, quando foi alcançado pelos policiais. Ao revistá-lo, os policiais encontram, no interior da sacola carregada por ele, 175 porções de "maconha", 128 eppendorfs de cocaína e 244 pedras de "crack", além da quantia de R\$ 27,00, em dinheiro trocado.

Preso em flagrante, Emanuel foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem alegou que havia ido ao local para comprar drogas, mas após a chegada da Polícia, dois indivíduos correram e dispensaram uma sacola com droga, motivo pelo qual decidiu pegá-la. Após tal fato, pulou o muro de um condomínio e correu para um dos blocos, quando foi detido pelos policiais com a sacola nas mãos (p. 08).

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 34/36).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 49/50).

O réu foi notificado (fl. 79) e apresentou defesa preliminar (fls. 84/86).

Recebida a denúncia (fls. 89/93), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 19/21), pelo exame químico-toxicológico (fl. 61/62), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações, alegando que foi comprar droga para consumo pessoal, todavia, com a aproximação policial, dois indivíduos dispensaram sacolas com porções de droga. O interrogado asseverou que fugiu para não ser incriminado pela sacola, todavia, não logrou êxito e foi detido pelos policiais. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava traficando no local há uma semana. Disse que estava passando por dificuldades financeiras. Disse que possui 19 anos e já processado na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais equiparados ao crime de tráfico.

A testemunha SD PM BRUNO RAMOS SILVA, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que estava portando uma sacola com as drogas descritas na denúncia e logo que percebeu a presença policial empreendeu fuga mas, foi detido ainda portando a sacola que continha as drogas descritas na inicial acusatória. Narrou que não conhecia o acusado dos meios policiais. Disse que o réu confirmou informalmente o tráfico de drogas. A testemunha EDNA DE JESUS BARBOSA SOUZA, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese

defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 115,84g de cocaína, 198,3g de maconha e 23,33g de crack -, inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, tentou se evadir.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, denotando maior potencial lesivo contra a Saúde Pública, demandando maior rigor na dosagem das penas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato e confessou os fatos, razão pela qual apenas deverá permanecer no mínimo legal, observando que as atenuantes não produzirão efeitos abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, em que pese a primariedade do réu, vislumbro que o acusado ostenta diversos apontamentos na Vara da Infância da Juventude, não se olvidando que foram impostas medidas socioeducativas de internação tanto para atos infracionais equiparados a roubos e também a tráfico de drogas.

Pois bem, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido: AgRg no HC 588716 / ES - 2020/0140680-5 - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 25/08/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020 - Ementa: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agrado regimental a que se nega provimento.

Assim, evidenciado o reiterado envolvimento em atividade de traficância, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo, no caso concreto, por sua vez, a significativa quantidade de drogas, o envolvimento em atividades criminosas, bem como pelas demais provas que denotam que estava profundamente envolvido na traficância, demonstrando grande poder e prestígio no mundo criminoso, o que evidencia ainda a periculosidade.

Assim, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada

para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR EMANOEL FUJARRA FLORENTINO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento. Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA